

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5081676-70.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANA CAROLINA ALVES LISBOA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

MEDIDA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DESENROLA FIES. APLICAÇÃO IMEDIATA DE DESCONTO SOBRE O SALDO DEVEDOR. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5081676-70.2024.4.02.5101

510014729301 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5081676-70.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANA CAROLINA ALVES LISBOA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência tempestiva interposta por Ana Carolina Alves Lisboa contra a decisão de **evento 4 do processo nº 5001441-92.2024.4.02.5109/RJ**, na qual o Juízo Substituto da 1ª VF de Resende indeferiu o requerimento de tutela de urgência, consistente na aplicação imediata do desconto de 92% sobre o saldo devedor do financiamento estudantil.

No evento 3, DESPADEC1, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Sem manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a ausência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

5081676-70.2024.4.02.5101

510014729300 .V2

